

[20] [개선] 사항

1. 제 목 : 건설기술 설계용역 경고장 제도 부적정
2. 조치부서 : ○○○○단(협조: ♣♣♣♣처)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○단에서는 2017. 6. 1. 계약심사 결과에 따라 부과되는 경고장의 실질적인 제재 효과 및 설계업체의 능동적인 설계 내실화를 유도하기 위하여 「설계 내실화를 위한 부실설계업체 제재방안」을 수립하였다.

♣♣♣♣처에서는 2017. 7. 25. 수평적 소통을 통하여 대가는 공정하게 주고 설계품질은 정당하게 요구하는 공정한 계약문화 조성을 위해 「관행적 설계문화 혁신을 통한 단지분야 기술 경쟁력 강화방안」을 수립하였다.

가. 경고장의 제재효과 및 유효기간

위 두 방안에 따르면 토목·조경 부문의 설계 중간단계(설계VE 및 기술심의) 및 마무리단계(계약심사) 평가 결과에 따라 경고장을 발급하여 PQ 감점을 부여함으로써 용역수주와 연계되도록 제재를 강화하는 제도를 신설하였다.

위 제도에 의해 중간단계 평가 등의 결과에 따라 본사 건설기술본부에서 발급하는 경고장은 발급 즉시 PQ 감점을 적용함으로써 강력한 제재효과를 가지는

반면, 감사 처분 등에 따라 설계·공사 부서에서 발급하는 기존 경고장은 현행과 같이 용역종합평가 감점처리에 그쳐 실효성이 없는 상태로 존치되었다.

[표 49] 건설기술 설계용역 관련 경고장 현황

구 문	기 존	신 설	
		중간단계	마무리단계
발급단계	설계 및 시공	설계VE / 기술심의 평가	계약심사
발급부서	설계·공사 담당부서	♣♣♣♣처 / ☹☹☹☹단	☹☹☹☹단
제재효과	<u>설계용역 종합평가 감점</u> (2점)	<u>PQ 감점</u> (0.5점, 6개월)	<u>PQ 감점</u> (0.5점, 6개월)
발급기준	설계도서 품질불량 등	평가점수 80점 미만이며 하위 10% 이내인 경우	계약심사 결과 변동금액 15% 이상 발생 시

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

아울러 위 방안에 따라 신설되는 경고장의 유효기간은 6개월로서 격려장 및 기존 경고장, 건축 부문 및 건설공사·건설사업관리용역 격려/경고장의 유효기간(1년)과도 상이하게 규정되었다.

[표 50] 격려/경고장의 유효기간 및 제재효과 현황

구 문	공사·건설사업관리용역		설계용역				
	격려장	경고장	건축 부문		토목·조경 부문		
			격려장	경고장	격려장	경고장	
						중간평가	설계·시공
제재효과	PQ 가점	PQ 감점	종합평가 가점	종합평가 감점	PQ 가점	PQ 감점	종합평가 감점
유효기간	1년	1년	1년	1년	1년	<u>6개월</u>	1년

자료 : 관련 문서 및 지침 개정(안) 재구성

이와 같이 설계용역에 대한 경고장의 제재 효과와 유효기간이 이원화됨으로써

내·외부 감사 처분에 따른 제재의 실효성과 실무 부서의 용역 관리 권한이 상대적으로 약화되는 결과를 초래하였다.

또한, 제재 조치 적용에 대한 혼선과 경고장 발급 현황 관리의 어려움은 물론 경고장 발급 및 주요 용역 발주 시기 등의 여건에 따라 제재 조치의 효과가 업체 별로 상이하게 적용되거나 편법으로 회피할 수 있는 가능성도 고려하지 않을 수 없게 되었다.

따라서 공정한 제재와 편법 회피 방지 등을 위해 건설기술 설계용역 경고장의 제재 효과와 유효기간을 재검토할 필요가 있다.

나. 격려/경고장 발급 현황 관리

격려/경고장 발급에 따라 PQ 가·감점 및 설계용역 종합평가 가·감점 등 건설 기술용역업자에 대한 직접적 보상 및 제재가 적용되기 때문에 발급 현황에 대한 관리가 철저하게 이루어져야 한다.

특히 위 방안에 따라 토목·조경 부문은 발급 부서 분산, 중간단계 평가 등에 따른 경고장 발급 횟수 증가, 경고장 발급 즉시 강력한 제재효과 발생 등으로 더욱 치밀한 발급 현황 관리가 필요하다.

이와 관련하여 격려/경고장 발급 시 건축 부문은 건설기술정보시스템(COTIS) 설계평가 및 전자조달시스템(e-Bid)에 등재하도록 규정하고 있고, 공사 분야는 건설관리부서장이 전자조달시스템(e-Bid)에 등재하도록 규정하고 있다⁴⁷⁾.

47) 건축 부문 : 「건설기술 설계용역 평가지침」 제33조 ③, 공사 분야 : 「품질관리지침」 4.3

그런데도 토목·조경 부문은 격려/경고장 관리 시스템 없이 경고장 발급 부서로부터 발급 사실을 통보받아 경고장 발급대장에 수기로 기록·관리하도록 규정하고 있어 치밀한 발급 현황 관리가 불가능한 실정이다.

실제 기존의 경고장 제도에서조차 최근 2년 간 설계용역종합평가 시 경고장 발급에 따른 감점이 누락되는 등 문제가 발생⁴⁸⁾한 사실이 금회 감사 결과 확인되었다.

따라서 치밀한 현황 관리를 통해 제재조치 누락을 방지하고 적시성을 확보할 수 있도록 건설기술 설계용역에 대한 격려/경고장 관리 시스템을 구축·운영할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

☹☹☹☹단장(협조 : ♣♣♣♣처장)은

제재효과 및 유효기간을 합리적으로 변경하고 관리 시스템을 구축·운영하는 등 건설기술 설계용역 격려/경고장 제도를 개선하시기 바랍니다(개선).

48) 2015년 설계용역 종합평가 시 감점 대상 2건 중 1건 누락, 2016년에는 감점 대상 3건 모두 누락